



PUTUSAN

Nomor 12369 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK**;
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/2 Februari 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Oktober 2025 sampai sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 12369 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sampang tanggal 30 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama ANAK berada dalam tahanan dengan perintah agar ANAK tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Sampang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah sarung batik warna hitam motif batik;
 - Sebuah baju hem lengan panjang warna merah *maroon*;
 - Sebuah kerudung warna merah *maroon*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Spg tanggal 4 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 12369 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar, dan pelatihan di Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Sampang selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah sarung batik warna hitam motif batik;
 - Sebuah baju hem lengan panjang warna merah *maroon*;
 - Sebuah kerudung warna merah *maroon*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/PID.SUS-Anak/2025/PT SBY tanggal 24 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 4 November 2025 Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Spg;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.A/2025/PN.Spg *juncto* Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2025/PT SBY *juncto* Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2025 Penuntut

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 12369 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 8 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 28 November 2025 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 8 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang pada pokoknya yaitu:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 12369 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban dimana Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak telah mengenal Anak Korban sejak lama karena jarak rumah yang berdekatan dan mulai dekat sekitar 3 (tiga) bulan melalui komunikasi WhatsApp sebelum terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, saat Anak Korban hendak mengambil air wudhu untuk melaksanakan salat Isya, di kamar mandi yang terletak di samping rumahnya di Dusun Gunung, Desa Pesarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Anak tiba-tiba menyusul masuk ke dalam kamar mandi, mengunci pintu dari dalam, membekap mulut Anak Korban, lalu melakukan persetubuhan dan pencabulan sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi berdiri dengan cara memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, disertai mencium bibir serta meraba paha dan kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kejadian tersebut tanpa diketahui orang lain, setelah itu Anak meninggalkan Anak Korban dalam keadaan menangis;
- Bahwa Anak mengenali seluruh barang bukti di persidangan, dan diketahui Anak pernah menonton video pornografi sejak SMP dan pernah mengancam akan membunuh Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami trauma dan rasa malu;
- Bahwa dari fakta di atas, telah terang dan jelas apabila perbuatan Anak yang dengan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa Anak Korban bersetubuh dengannya telah terpenuhi unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 12369 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sampang dinilai telah tepat dan benar. *Judex facti* telah pula mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga *judex juris* berpendapat apabila penjatuhan pidana kepada Anak tersebut telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasinya tidak terdapat hal yang baru yang dapat mengubah/membatalkan putusan *judex facti*, sehingga demikian tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, telah benar dalam cara mengadili dan tidak melampaui wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 12369 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Desember 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal** itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP.: 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 12369 K/Pid.Sus/2025